

1501794-33.2022.8.26.0544
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Clovis Elias Thomê
Comarca: Jundiaí / SP
Foro: Foro de Jundiaí
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 07/10/2022
... Policial
Tipo Penal:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Sujeito Passivo:
Gabriel Leme da Costa
Advogados:
Leandro Dal Santo Giacomelli Stel
OAB nº 286207/SP
Condições Especiais:
Prestação Pecuniária:
Beneficiário: Entidades

Valor: R\$ 1.212,00

única parcela

Vencimento: nesta data

Determinações / Diligências:

Reverter o valor apreendido (incluídos os acréscimos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí
Cartório da 2ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de
São Paulo.
CEP nº 13201-035. Telefone: (11) 2136-6222, E-mail: jundiai2cr@tjsp.jus.br.

Processo Digital nº 1501794-33.2022.8.26.0544

Página nº de

Classe:
Inquérito Policial
Tipo Penal:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Sujeito Passivo:
Gabriel Leme da Costa
Advogados:
Leandro Dal Santo Giacomelli Stel
OAB nº 286207/SP
Condições Especiais:
Prestação Pecuniária:
Beneficiário: Entidades

Valor: R\$ 1.212,00

única parcela

Vencimento: nesta data

Determinações / Diligências:

Reverter o valor apreendido (incluídos os acréscimos decorrentes de seu depósito judicial) em favor de entidades beneficentes cadastradas.

Oficiar ao Banco do Brasil S/A, para transferência de valores existentes neste processo (objeto de apreensão, incluídos os acréscimos decorrentes do depósito judicial) a entidades beneficentes cadastradas, observado o disposto no Provimento CG nº 1/2013 da Corregedoria Geral da Justiça.

Autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos, inclusive os utilizados para contraprova.

Proceder anotações e comunicações (Cartório Distribuidor, I.I.R.G.D., Setor de Armas e Objetos e Delegacia de Polícia de origem, se necessário, com autorização para dar destinação adequada aos bens e objetos apreendidos, scilicet, doação, destruição etc.).

Arquivar o procedimento.

Vistos etc.,

Audiência não realizada, pois a Defesa (única interessada nessa formalidade) dela prescindiu.

HOMOLOGO, por sentença, a composição a que chegaram as partes ('acordo de não persecução penal'), para que produza seus jurídicos efeitos.

As partes ficam cientes do disposto no artigo 28-A, parágrafo 10 do Código de Processo Penal (possibilidade de rescisão do acordo e eventual oferecimento de denúncia, em caso de descumprimento substancial e injustificado de suas condições).

O 'acordo de não persecução penal' não constará da certidão de antecedentes criminais, na forma do disposto no artigo 28-A, parágrafo 12 do Código de Processo Penal, resguardado o direito dos interessados de buscarem eventual indenização, mas por meio das vias ordinárias adequadas na esfera cível.

Em face do cumprimento do 'acordo de não persecução penal', declaro extinta a punibilidade de Gabriel Leme da Costa, o que faço com fulcro no disposto no artigo 28-A, parágrafo 13 do Código de Processo Penal, observado o artigo 28-A, parágrafo 12 desse mesmo Código.

Proceder anotações e comunicações necessárias (Cartório do Distribuidor, I.I.R.G.D., Setor de Armas e Delegacia de Polícia de origem, se necessário, autorizando que se dê destinação adequada aos bens e objetos apreendidos, scilicet, destruição, doação, devolução ao proprietário, se identificado etc.).

Consigno que os termos de 'acordo de não persecução penal' ou qualquer outra forma de composição não devem se sobrepor aos procedimentos estabelecidos pela Corregedoria Geral de Justiça.

Os preceitos desse Órgão do Tribunal de Justiça regulam as atividades que são intrínsecas ou inerentes ao Juízo e respectivo Cartório, dentre as quais estão o depósito, a guarda e a destinação de objetos e bens apreendidos e que não mais interessarem ao processo ou às partes ou, ainda, que não forem por estas reclamados.

Autorizo a conversão dos valores apreendidos (incluídos os acréscimos decorrentes de seu depósito judicial) em favor de entidades beneficentes cadastradas perante este Juízo.

Autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos, inclusive os utilizados para contraprova.

A decisão servirá de ofício ou carta de sentença.

Oficiar ao Distribuidor Criminal e ao I.I.R.G.D., para as anotações acerca da transação ('acordo de não persecução penal'), homologação e cumprimento.

O trânsito em julgado do decisor ocorrerá nesta data (ou seja, em 06/10/2022).

Publicar, intimar as partes, cumprir e, oportunamente, arquivar o processo.

Jundiaí, 06 de outubro de 2022.

Clovis Elias Thamê

Juiz de Direito